

1500456-51.2018.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Abelardo de Azevedo Silveira

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/06/2022

... aos condenados pelo crime de tráfico de drogas, em qualquer de suas modalidades, havendo ou não aplicação do redutor de pena previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06. Importante notar que a aplicação do referido redutor de pena não altera a natureza do tráfico, que é crime equiparado a hediondo, não havendo separação - nem na Constituição da República e nem na Lei nº ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

2ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo nº 300, bloco A, 2º andar, sala 215, Jd.

Santana - CEP 13088-653, Fone: (19) 2101-3352, Campinas-SP - E-mail:

Campinas2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1500456-51.2018.8.26.0548 controle:2018/001269

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

6593/18/010 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 2024560 - 1ª DISE- DEL.SEC.CAMPINAS, 6593/18/010 - 1ª DISE- DEL.SEC.CAMPINAS, 2024560 - 1ª DISE- DEL.SEC.CAMPINAS, 6593/18/010 - 1ª DISE- DEL.SEC.CAMPINAS, 501/2018 - 1ª DISE- DEL.SEC.CAMPINAS, 2024560 - 1ª DISE- DEL.SEC.CAMPINAS, 6593/18/010 - 1ª DISE- DEL.SEC.CAMPINAS, 501/2018 - 1ª DISE- DEL.SEC.CAMPINAS, 2024560/2018 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 1110263 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 2024560 - 1ª DISE- DEL.SEC.CAMPINAS, 6593/18/010 - 1ª DISE- DEL.SEC.CAMPINAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEFERSON QUIRINO DA SILVA

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA e outro

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD(Denúncia)

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Abelardo de Azevedo Silveira

VISTOS

JEFFERSON QUIRINO DA SILVA, RG nº 47.125.297/SP, foi processado juntamente com Fernando Batista Gomes, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, pela prática dos fatos descritos na denúncia de fls. 01/03. Aos 27.07.18 foi concedida ao acusado a liberdade provisória (fls. 60/62). A denúncia foi recebida aos 28.01.20 (fls. 336). O acusado não foi localizado para ser notificado/citado, sendo citado por edital, decretada sua prisão preventiva, revelia e determinada a produção antecipada de provas com relação a ele (fls. 236, 289, 336, 388/389 e 441/442). O feito foi suspenso nos termos do artigo 366 do CPP (fls. 471). Aos 29.07.21 o acusado constituiu defensor (fls. 485/486). Em 08.10.21 foi revogada a prisão preventiva e determinado o prosseguimento do feito (fls. 524). Em audiência, foi o acusado interrogado. Encerrada a instrução e realizados os debates, a representante do Ministério Público opinou pela condenação do réu nos termos da denúncia, enquanto a Defesa formulou pleitos alternativos de absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para o delito de porte de entorpecente, aplicação do tráfico privilegiado e justiça gratuita. É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Procede a pretensão punitiva. A materialidade é manifesta e decorre da flagrância, boletim de ocorrência, autos de exibição/apreensão, laudo de constatação, oralidade e exame que apresentou resultado positivo para cocaína e Tetrahydrocannabinol (fls. 05/19, 21/23 e 78/80). Também foi anexado aos autos o laudo pericial das imagens das câmeras de monitoramento (fls. 137/187). A autoria é certa. Com efeito, após confessar o tráfico tanto para os guardas que o abordaram, como para a autoridade policial que presidiu o flagrante, em juízo o acusado se retratou, apresentando uma versão segundo a qual seria usuário e que o corréu Fernando havia acabado de lhe entregar as duas porções de crack e as duas de maconha para vender quando os guardas municipais o abordaram. A cada três porções que vendesse iria ganhar uma para seu próprio consumo. Os oitenta reais apreendidos também seriam de Fernando. Desconhece a existência do restante do entorpecente que foi apreendido. Os guardas municipais ouvidos no decorrer da instrução processual, quando da colheita antecipada de prova, relataram ter abordado o acusado, em local de venda, depois que ele foi surpreendido pelas câmeras de monitoramento em atitude típica de mercancia, vendendo droga que buscava debaixo de um banco na plataforma 7. Com ele havia duas porções de crack escondidas na boca e outras duas de maconha no bolso, além de dinheiro. Perto dele, embaixo do banco aonde ele se dirigia, foi localizada uma sacola contendo outras vinte e duas porções de maconha idênticas àquelas que o réu trazia consigo. Indagado a respeito, Jefferson confessou-lhes o tráfico. E não há por que negar crédito às palavras dos guardas municipais, que nenhum motivo teriam para incriminar indevidamente o acusado, tanto que nada de concreto foi demonstrado pela defesa que pudesse infirmar o teor de suas declarações. De mais a mais, os guardas são compromissados como qualquer outra testemunha, sem falar que depuseram de acordo com as evidências, não havendo porque duvidar de seus relatos. Realmente: “No que tange ao valor probatório do testemunho de policiais, há que se considerar que, por se tratar de agente público, goza também da presunção de legitimidade, atributo dos atos praticados pela Administração Pública. Não pode, pois, ser considerado inidôneo ou suspeito para prestar depoimento, por conta de mera condição funcional. Os autos não apontam motivos no sentido de que os policiais não agiram escorreitamente, ou de que tinham algum interesse em incriminar falsamente o Apelante” (TJ/SP – Apel. Crim. nº 1501997-51.2020.8.26.0548 – 12ª Câmara – Campinas – m.v. – j. 16.04.21 – Rel. Des. Paulo Rossi). Nesse contexto, lícito é atribuir ao réu a posse de todo entorpecente que foi apreendido, não apenas das porções de droga que ele trazia consigo, como também daquelas que ficavam escondidas debaixo de um banco. A versão por ele apresentada em juízo permaneceu completamente isolada nos autos diante das

declarações prestadas pelos guardas municipais, que possuem fé pública e cuja atuação goza de presunção de legitimidade. A traficância restou plenamente configurada, na medida em que o acusado estava em local de tráfico, trazendo consigo e guardando droga cuja quantidade, diversidade e forma de embalagem, dúvida alguma deixam quanto ao propósito de mercancia. Note-se que a abordagem não ocorreu por acaso, mas sim porque o réu foi filmado enquanto negociava droga com terceiros, o que permitiu aos guardas municipais surpreendê-lo na posse dos entorpecentes, além de localizar a droga que ele deixava escondida perto dele, vindo buscar aos poucos, na medida em que ia efetuando as vendas. Confira-se a respeito as imagens degravadas existentes nos autos, nas quais é possível visualizar o acusado em plena mercancia, inclusive se dirigindo ao banco aonde a maior parte do entorpecente era mantida armazenada, conforme muito bem observou a i. representante do Ministério Público (fls. 137/187). Aliás, o acusado confessou duas vezes o tráfico. Primeiro para os guardas e depois na Delegacia, não havendo motivo algum para se desprezar tais confissões. Nesse sentido: "O acusado em um processo penal normalmente é ouvido por duas vezes, uma no inquisitorial, outra perante o juiz do processo. Considerando que a verdade não varia nunca, é sintomaticamente mentiroso aquele que modifica a versão conforme o local onde é ouvido. O réu não tem compromisso com a verdade. Pode calar-se e até mesmo mentir. Contudo, o juiz não está impedido de extrair de seu comportamento ilações contra ele" (TACRIM/SP - Ap. nº1295479/2 - j. em 25.03.02 - RT 802/600). A existência de dinheiro de origem não demonstrada é outra circunstância indicativa da comercialização, mesmo porque o réu não comprovou o exercício de qualquer ocupação lícita, o que vem reforçar a conclusão de que traficava como meio de subsistência. A eventual condição de usuário do acusado não tem o condão de afastar a traficância, mesmo porque não é incomum que usuários de droga pratiquem a mercancia para sustentar o próprio vício. Logo, de rigor é a condenação. Passo, pois, à individualização da pena do acusado. A) Pena-base: observadas as circunstâncias dos artigos 42 da Lei de Drogas e 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. B) Circunstâncias atenuantes e agravantes: nada a considerar. C) Causas de aumento e diminuição de pena: em se tratando de réu primário, não havendo notícia de que se dedique a atividades ilícitas ou integre alguma organização criminosa, impõe-se a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06. Assim sendo, presentes os requisitos legais, mas considerando a quantidade e diversidade de substâncias apreendidas, reduzo a pena em 1/2, resultando na reprimenda de 02 anos e 06 meses de reclusão e 250 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, que torno definitiva. Eventual substituição da pena mostra-se inviável pois, conforme já decidiu o E. Tribunal de Justiça de São Paulo: "Outrossim, cumpre registrar que, ainda que haja entendimento jurisprudencial em sentido contrário e mesmo que nos autos do Habeas Corpus nº 97.256, a expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos" tenha sido incidentalmente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, sendo promulgada a Resolução nº 05/2012 pelo Senado Federal, mantenho o entendimento no sentido da impossibilidade da referida conversão. Com efeito, inviável a fixação de penas restritivas aos condenados pelo crime de tráfico de drogas, em qualquer de suas modalidades, havendo ou não aplicação do redutor de pena previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06. Importante notar que a aplicação do referido redutor de pena não altera a natureza do tráfico, que é crime equiparado a hediondo, não havendo separação - nem na Constituição da República e nem na Lei nº 8.072/90 - dos crimes tipificados na Lei nº 11.343/06" (TJ/SP - Apel. Crim. nº 1502363-27.2019.8.26.0548 - 4ª Câmara - Campinas - v.u. - j. 07.07.20 - Rel. Des. Edison Brandão). O próprio artigo 44, inciso III, do CP, quando dispõe sobre a pena restritiva de direitos, estabelece que a medida deverá ser aplicada desde que "... os motivos e as circunstâncias indicarem que esta substituição seja suficiente...". No caso, em se tratando de crime hediondo, que atenta contra a saúde pública, evidentemente que a substituição não se mostraria adequada para a prevenção e reprovação do delito. D) Apelar em liberdade: o réu tem direito a tanto uma vez que respondeu solto ao processo. E)

Regime de cumprimento de pena: aberto, excepcionalmente, dadas as singularíssimas circunstâncias do caso, eis que suficiente para a prevenção e repressão do delito. Isto posto, e pelo que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva manifestada na denúncia que deu início a este processo nº 1.269/18 e CONDENO O RÉU JEFFERSON QUIRINO DA SILVA, RG nº 47.125.297/SP, a cumprir 02 anos e 06 meses de reclusão, em regime aberto, e a pagar 250 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente a época dos fatos, por infração à norma do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06. Transitada em julgado, tornem conclusos para designação de audiência de advertência. Custas pelo acusado no valor de 100 UFESPs. No mais, DECRETO a perda do numerário apreendido nos autos, cuja origem não foi demonstrada. Quanto a justiça gratuita, trata-se de questão a ser arguida e apurada no momento oportuno, no Juízo das Execuções. Nesse sentido, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça: "O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória" (STJ. Sexta Turma. AgInt no REsp 1.637.275/RJ. Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura. J. 06/12/2016. Dje. 16/12/2016). P.I.C. NADA MAIS. Lido e achado conforme vai devidamente assinado. Campinas, 06 de junho de 2022. Eu CLNS, Assistente, digitei e subscrevi.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA